

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3503 -
3507/2530

นางอัมพร สมชีพ กับพวก
นายคำ เวียงนาค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 575

จำเลยที่ 1 นำรถยนต์โดยสารไปเข้าร่วมวิ่งกับบริษัทจำเลยที่ 3 ในเส้นทางเดินรถของจำเลยที่ 3 ภายในรถยนต์โดยสารมีประกาศของบริษัทจำเลยที่ 3 ติดอยู่ และตัวโดยสารก็เป็นตัวของบริษัทจำเลยที่ 3 ถือได้ว่าคนขับรถโดยสารคันดังกล่าวเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 3 เมื่อลูกจ้างขับรถโดยสารโดยประมาณชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บและตายอันเป็นการทำละเมิดในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 1 ที่ 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์.

โจทก์ทั้งห้าสำนวนฟ้องมีใจความว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ชม. ๐๑๘๕๐ จำเลยที่ ๓ เป็นผู้มีสิทธิในการเดินรถยนต์โดยสารในเส้นทางสายเชียงราย - เชียงของ จำเลยที่ ๓ ได้รับรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวเข้าเป็นรถร่วมกับจำเลยที่ ๓ จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันจ้างคนขับรถคันนี้รับส่งคนโดยสารไปตามเส้นทางดังกล่าว วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ คนขับรถโดยสารของจำเลยได้ขับรถโดยสารรับส่งคนโดยสารไปตามเส้นทางเดินรถของจำเลยที่ ๓ โดยประมาณชนเลี้ยวชนกับรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน ก. ๓๓๓๓๙

สงขลา ของนายยืนยง หอพัฒนามูมิวงศ์ โจทก์เสียหาย ผู้ที่นั่งมาในรถเก๋งคือ นาย
เจียร ชูเรืองสุข ถึงแก่ความตายทันทีนางอัมพรสมชีพ โจทก์ และนางสาวปรีดา หุ่น
ล่อง โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัสขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่า
เสียหายเป็นเงิน ๑๘,๙๗๕ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท ๓๙,๕๐๐ บาท ๓๐๕,๐๐๐ บาท และ
๖๘๗,๐๔๒ บาท แก่นางอัมพรโจทก์ นางเชื่อนโจทก์ นางดวง เด็กชายวรศักดิ์เด็ดชาย
ประจักษ์โจทก์ และนายยืนยงโจทก์ ตามลำดับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามทุกสำนวนให้การว่าจำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง
รถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ชม. ๐๑๘๕๐และผู้ขับรถไม่ได้เป็นลูกจ้าง
กระทำในทางการที่จ้างของจำเลยทั้งสาม เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู้ขับ
รถยนต์เก๋งขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ร่วมกันชำระเงิน ๘,๔๗๕ บาท แก่โจทก์
ที่ ๑ ชำระเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ ชำระเงิน ๑๖,๕๒๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๓
ชำระเงิน ๒๙๗,๓๗๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๔ และชำระเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๕
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ทุกสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ทุกสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานโจทก์คือร้อยตำรวจเอกบังคม คีตีสาร์ซึ่งเป็นพนักงาน
สอบสวนคดีที่รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน เบิกความว่า จากการสืบสวนทราบว่า รถยนต์

โดยสารคั่นหมายเลขทะเบียน ชม.๐๑๘๕๐ เป็นของจำเลยที่ ๑ จึงได้สอบถามไปยัง บริษัทจำเลยที่ ๓ ซึ่งก็ได้ความว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑มาขอเข้าร่วม กับบริษัทจำเลยที่ ๓ แต่ยังไม่ได้นำหลักฐานมาเข้าร่วม จากการสอบสวนจำเลยที่ ๑ ให้การว่าเดิมรถยนต์คันนี้เป็นของจำเลยที่ ๑ ต่อมาได้ขายให้นายสุรเชษฐ์ บุตรเขย ไป ซึ่งจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ นำสืบรับในข้อเหล่านี้ รูปคดีมีเหตุผลน่าเชื่อว่า รถยนต์ โดยสารคั่นหมายเลขทะเบียน ชม. ๐๑๘๕๐ เป็นของจำเลยที่ ๑ ที่จำเลยที่ ๑ ว่า ได้ ขายให้นายสุรเชษฐ์บุตรเขยไปนั้นเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐาน การซื้อขาย ส่วนการที่จำเลยที่ ๑ นำรถยนต์ไปเข้าร่วมวิ่งกับบริษัทจำเลยที่ ๓ นั้น ได้ความว่ารถยนต์โดยสารคันดังกล่าวได้เข้าไปวิ่งในเส้นทางเดินรถของจำเลยที่ ๓ จนเกิดเหตุคดีนี้ขึ้น ทั้งภายในรถยนต์โดยสารก็มีประกาศคำเตือนของบริษัทจำเลยที่ ๓ ที่ให้ผู้โดยสารซึ่งไม่ได้เสียค่าระวางสิ่งที่นำมาห้องระวางรักษาของนั่นเอง โดยทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าสูญหาย และได้ความจากนายพลวัน เดชประมวลพลพยาน โจทก์ ซึ่งเป็นทนายความของโจทก์และร้อยตำรวจโทโกวิทโรจน์แสงรัตน์ พยาน โจทก์ ซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงรายว่า หลังเกิดเหตุแล้ว นายพลวันได้ไปขอตรวจค้นรถยนต์โดยสารคันนี้ ซึ่งถูกยึดไว้เป็น ของกลาง จากการตรวจค้นพบเศษตัวโดยสารซึ่งเป็นตัวของบริษัทจำเลยที่ ๓ ในรถ แสดงให้เห็นว่า มีการตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ นำรถเข้าไปวิ่งร่วมในเส้นทางของ จำเลยที่ ๓ แล้วจึงถือได้ว่าคนขับรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ เมื่อลูกจ้างดังกล่าวทำละเมิดในทางการที่จ้างจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ซึ่งเป็นนายจ้าง ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ รับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำนวนที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลย ที่ ๑ ที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะที่เกี่ยวกับสำนวนคดีแรกให้บังคับคดี ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และยกฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ สำหรับสำนวนคดีแรก

และสำนวนคดีที่ ๓ เสีย ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาทั้งหมดสำหรับคดีสอง
สำนวนดังกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ สำนวนคดีที่ ๒ ที่
๔ และที่ ๕ พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ให้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๖๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท และ ๖๐๐ บาทแทนดอกเบี้ยในสำนวนคดีที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ตามลำดับ.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>